



UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE

FACULTE DES SCIENCES SOCIALES ET DE GESTION

Campus Principal.

Année académique 2024-2025

LICENCE EN ECONOMIE DE GESTION NIVEAU 3

EPREUVE DE DROIT DES AFFAIRES II

EXAMEN DU SECOND SEMESTRE.

NB : Aucun document n'est autorisé

Exercice I : (6pts)

La SNC Ecoval est en cours de création. Elle doit comprendre cinq associés :

- Arthur, qui détiendra 40% du capital social.
- Bertrand, qui détiendra 20% du capital social.
- Cécile, qui détiendra 12% du capital social.
- Damien, qui détiendra 8 % du capital social.
- Estelle qui détiendra 20 % capital social.

Arthur sera le gérant de cette société. Estelle est mariée (avec Fabien qui n'est pas associé) depuis 2008, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Elle veut apporter un véhicule à la SNC. Ce véhicule est un bien commun, acquis en 2011. Estelle pense réaliser cet apport sans en parler à son mari, qui est actuellement en mission professionnelle pour trois mois en Italie. Elle se demande qui sera associé : elle seule ou son mari et elle-même. Bertrand est inspecteur des impôts au Cameroun depuis 2002.

Les futurs associés ont déjà commencé à rédiger les statuts de leur SNC. Ils y ont inséré un article prévoyant que les bénéfices et les pertes seraient répartis comme suit :

	40%	55%	30%
	20%	15%	25%
	12%	10%	15%
	8%	10%	10%
	20%	10%	20%

Damien se demande si un créancier qui n'arriverait pas à se faire payer par la SNC pourrait se retourner contre les associés pour leur demander de payer la dette sociale. Son cousin, associé d'une SARL, lui a indiqué qu'il n'avait rien à craindre car les associés n'étaient pas tenus de payer personnellement les dettes sociales, en l'absence de dissolution de la société.

1. Estelle peut-elle réaliser librement son apport ?
2. Qui sera associé à la suite de l'apport d'Estelle ?
3. Bertrand peut-il être associé de la SNC ?
- 4 Le cousin de Damien a-t-il raison selon vous ?

Exercice II : (6pts)

Quatre amis envisagent de créer une société pour exercer une activité de vente de produits d'importation. Ils aimeraient faire les apports suivants :

- Gerald, un apport en numéraire de 4 millions.
- Herve, un apport en numéraire 3 millions
- Isabelle, un apport en numéraire de 1 million.

- Jérémy, un apport en industrie (compétence technique en logistique)

Herve est infirmier dans un hôpital public de la région du Sud. Isabelle est propriétaire d'un local. Elle l'aurait bien mis à disposition de la société, mais elle souhaite en conserver la propriété, pour pouvoir l'utiliser un jour.

1. Quelle forme sociale peuvent-ils choisir parmi les quatre suivantes : SNC, SARL, SA ou SAS ?
2. Isabelle aurait-elle pu apporter son local à la société tout en conservant la propriété ?

3. Jérémy a-t-il vocation à recevoir des bénéfices, bien qu'il ne fasse qu'un apport en industrie ? *ad 53*

Exercice III : (8pts)

Fraîchement diplômé de l'UCAC, Thomas décide, contrairement à ses camarades de promotion, de monter son entreprise.

Pour mener à bien son projet, la famille de THOMAS lui a fourni une importante somme d'argent, ainsi qu'une voiture pour ses divers déplacements professionnels. Malgré cela, Thomas a encore besoin de liquidités. Il prend donc rendez-vous avec son conseiller financier qui lui octroie un prêt, sous réserve qu'une hypothèque sur son appartement lui soit concédée.

Plutôt que de recourir à un prêt bancaire, Thomas a finalement pu trouver deux investisseurs, Samia et Ivan. Ils ont apporté les capitaux pour monter sa société qu'il baptise judicieusement « LES BONNES AFFAIRES ». Le 2 juillet 2016, les trois associés signent les statuts dans lesquels ils optent pour la forme juridique de la SARL, en raison de la responsabilité limitée aux apports que permet ce type de société.

Avant de procéder aux démarches nécessaires à l'immatriculation de la société, Thomas, décide de passer, auprès de son fournisseur, une commande très importante de marchandises pour un montant de 50 millions, permettant à l'entreprise de tripler ses stocks et d'être ainsi en mesure de répondre très vite à une demande massive.

Samia, quant à elle, décroche notamment un contrat conséquent avec la banque Ixxma. Le contrat de vente prévoit une clause indiquant qu'en cas de non-livraison des marchandises à la date prévue, un dédommagement de 30 millions devra être versé à Ixxma.

Le 10 août 2016, la société est immatriculée au RCCM. Un vote est organisé pour la reprise des actes, conformément aux statuts de la société qui prévoient que la reprise doit intervenir par un vote unanime des associés. Cependant, Ivan vote contre la reprise du contrat signé par Samia avec la banque Ixxma, considérant le volume de marchandises à livrer beaucoup trop important pour que l'engagement de la société puisse être tenu dans les délais. Thomas est donc au regret d'informer la banque que le contrat ne pourra être exécuté dans les délais impartis.

Questions :

1. La société est-elle tenue par le contrat conclu par Thomas avant son immatriculation ?
2. A qui la banque Ixxma peut-elle exiger le paiement de la somme prévue dans la clause ?

Un an plus tard, face aux difficultés que rencontre leur société, l'entente entre les trois associés s'effrite, si bien qu'ils décident à l'unanimité de dissoudre la société. La situation de la société au 1^{er} août 2017 est alors la suivante :

- Capital social : 600 millions dont le logement de Thomas d'une valeur de 300 millions
- Créances de la société : 20 millions
- Dettes de la société : 420 millions

Questions :

- 3-. La société « LES BONNES AFFAIRES » disparaîtra-t-elle au 1^{er} août 2017 ?
- 4.-Thomas pourrait-il récupérer son appartement ?